

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1533/2532

บริษัทอินเตอร์เอเชีย พับลิเคชั่น จำกัด

โจทก์

บริษัทบางกอกฮิลตันโฮเต็ล จำกัด

จำเลย

บริษัทบางกอกฮิลตันโฮเต็ล จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย (อันดับ 60แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 24,832 เหรียญฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญต่อ 3.50 บาท) และเงินจำนวน 4,590 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญต่อ 23 บาท) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56,55)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล ชันตันกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์ แล้ว (อันดับ 40 แผ่นที่ 2,42,46)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นทีพอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นทีพอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>